破産法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産関係の清算及び公正な配当並びに免責手続に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　破産に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「破産手続」とは、裁判所の破産手続開始の決定に基づき開始される包括的清算手続をいうをいう。

2　この法律において「破産管財人」とは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権限を有する者をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、支払不能又は債務超過にある債務者の財産関係の清算及び公正な配当並びに免責手続に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、裁判所及び法務大臣が管理統理する。

2　裁判所及び法務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　裁判所及び法務大臣は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産関係の清算及び公正な配当並びに免責手続に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

裁判所及び法務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

裁判所及び法務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

裁判所及び法務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

裁判所及び法務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

裁判所及び法務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

裁判所及び法務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　破産手続の開始原因及び申立て

第21条

1　債務者が支払不能にあるときは、裁判所は破産手続開始の決定をする。

2　債務者が法人であるときは、その財産をもって債務を完済することができない状態（債務超過）も開始原因とする。

第22条

債権者又は債務者は、地方裁判所に破産手続開始の申立てをすることができる。

第23条

申立人は、破産原因たる事実を疎明しなければならない。

第24条

申立人は、手続に要する裁判所費用の概算額を予納しなければならない。

第25条

裁判所は、開始決定前に、債務者の財産について差押えの禁止、保全管理人の選任等の処分を命ずることができる。

第26条

破産手続開始の決定には、決定の年月日時を記載しなければならない。

第27条

裁判所書記官は、直ちに開始決定の主文及び破産管財人の氏名を官報に公告しなければならない。

第28条

　破産財団をもって手続費用を支弁するに不足するときは、裁判所は開始と同時に廃止の決定をする。

第29条

　開始決定があったときは、破産財団に属する財産に対する強制執行は効力を失う。

第30条

　開始申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第4章　破産管財人及び破産財団の管理

第31条

破産管財人は、弁護士その他適切な者の中から裁判所が選任する。

第32条

破産管財人は、破産財団に属する財産を占有し、管理処分する専属的権限を有する。

第33条

破産管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

第34条

管財人は、直ちに財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

第35条

裁判所は、管財人に対し、破産者宛ての信書及び電磁的通信の配達を命ずることができる。

第36条

管財人は、債権者集会において、破産に至った事情及び財産の現況を報告しなければならない。

第37条

管財人に不正又は職務怠慢があるときは、裁判所は利害関係人の申立て又は職権で解任できる。

第38条

管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を一時的に継続することができる。

第39条

管財人は、裁判所の許可を得て、自己の責任において管財人代理を選任できる。

第40条

破産管財人の報酬は、事件の難易及び換価実績を考慮して裁判所が決定する。

第5章　破産債権、財団債権及び否認権

第41条

破産者に対し開始決定前の原因に基づき生じた金銭債権を破産債権とする。

第42条

共益費用、破産管財人の報酬及び一定の公租公課は、財団債権として随時弁済される。

第43条

破産債権者は、開始決定時において破産者に対し債務を負担するときは、手続によらず相殺できる。

第44条

裁判所は、破産債権の届出をすべき期間を指定し、公告しなければならない。

第45条

届出のあった破産債権の存否及び額は、債権調査期日において管財人及び他の債権者が認否する。

第46条

認否において異議のあった債権は、破産債権確定訴訟により決定される。

第47条

管財人は、破産者が債権者を害することを知ってした詐害行為を取り消し、財産を回復させることができる。

第48条

支払停止又は破産申立ての後にされた特定の債権者に対する優先弁済は、否認の対象となる。

第49条

開始前半年以内にされた無償行為又はこれと同視すべき行為は、否認することができる。

第50条

否認権は、訴え又は否認の請求の申立てによって裁判所に行使する。

第6章　財産の換価及び配当手続

第51条

　管財人は、財団に属する一切の動産、不動産及び債権を公正な方法により金銭に換価しなければならない。

第52条

　裁判所の許可を得て、入札によらず任意売却の方法により換価することができる。

第53条

　抵当権等の担保権者は、破産手続によらず、目的物から優先弁済（別除権）を受けることができる。

第54条

　担保権の処分によって完済を受けられなかった不足額についてのみ、破産債権として配当に参加できる。

第55条

　管財人は、相当の換価金が集まったときは、裁判所の許可を得て中間配当を実施できる。

第56条

　管財人は、最後配当の決定をしたときは、除斥期間を定めて公告しなければならない。

第57条

　管財人は、配当を受けるべき債権者及び配当額を記載した配当表を作成し提出する。

第58条

配当表に異議がないときは、管財人は各債権者に配当額を電信送金等により交付する。

第59条

異議のある債権又は条件付債権に係る配当額は、供託所に供託しなければならない。

第60条

配当が完了したときは、裁判所は任務終了による破産手続終結の決定をする。

第7章　免責手続及び復権

第61条

　個人たる破産者は、破産申立てと同時に又は一定期間内に免責許可の申立てをすることができる。

第62条

　浪費、賭博による過大な債務負担、財産の隠匿又は虚偽の帳簿作成があったときは、免責を許可しない。

第63条

　不許可事由がある場合でも、破産に至った経緯その他一切の情状を考慮し、相当と認めるときは免責を許可できる。

第64条

　公租公課、悪意の不法行為債務、養育費等は、免責許可の決定があっても免責されない。

第65条

　免責許可決定が確定したときは、破産者はすべての破産債権について弁済の責任を免れる。

第66条

　不正の手段により免責を得たことが判明したときは、債権者の申立てにより免責を取り消すことができる。

第67条

　免責許可決定が確定したときは、破産者は法律上の資格制限を免れ、当然に復権する。

第68条

　債務の全額を弁済した破産者は、裁判所の決定により復権することができる。

第69条

　復権の裁判が確定したときは、裁判所書記官は官報にその旨を公告する。

第70条

　管財人は、詐欺破産罪等の嫌疑を発見したときは、直ちに捜査機関に告発しなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　裁判所及び法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　裁判所及び法務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　裁判所及び法務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　裁判所及び法務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

裁判所及び法務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

裁判所及び法務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

裁判所及び法務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　裁判所及び法務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　裁判所及び法務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。